

AVISO LEGAL Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA PLATAFORMA GEOPERÚ

La utilización de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados (GEOPERÚ), como parte de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDE PERÚ), y la descarga de sus activos de datos implican la aceptación plena y sin reservas por parte del USUARIO de los presentes términos y condiciones.

1. Finalidad

Los conjuntos de datos disponibles en GEOPERÚ tienen fines informativos, técnicos y de apoyo a la gestión pública, investigación, análisis territorial y reutilización por parte de la ciudadanía, academia, sector privado y entidades del Estado.

2. Descargo de responsabilidad general y sobre la información

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), administra GEOPERÚ como una plataforma única de intercambio de datos espaciales y estadísticos en atención a la finalidad previamente establecida.

El proveedor de información es la entidad pública responsable de la generación, actualización, calidad, precisión y consistencia del contenido de los datos o conjunto de datos.

La PCM actúa exclusivamente como plataforma de intermediación, intercambio y difusión, no como entidad proveedora, salvo que se indique expresamente. Por lo tanto, la PCM no garantiza la precisión, integridad o vigencia absoluta de los datos, los cuales se proporcionan "tal cual".

3. Exclusión de garantías

La PCM excluye cualquier garantía, expresa o implícita, incluyendo:

- a) *Garantías de comerciabilidad o adecuación para un fin particular.*
- b) *Garantías de no infracción de derechos de terceros.*
- c) *Garantía de servicio ininterrumpido debido a la naturaleza del entorno digital.*

4. Limitación de responsabilidad y limitaciones técnicas

La PCM no es responsable por daños directos o indirectos, pérdidas de beneficios o decisiones basadas en los datos o conjunto de datos descargados. Asimismo, el usuario reconoce que:

- a) *La información puede estar sujeta a procesos de actualización periódica.*
- b) *Pueden existir omisiones, variaciones de escala, precisión cartográfica o inconsistencias técnicas.*
- c) *La descarga no sustituye información oficial certificada.*

5. Términos de uso aceptable y restricciones

El usuario se compromete a utilizar los datos de manera ética y legal para fines de apoyo a la gestión pública, investigación y análisis territorial. Queda prohibido:

- a) *Alterar o afectar la disponibilidad de los servicios digitales.*

- b) *Utilizar los datos para actividades ilícitas.*
- c) *Intentar revertir procesos de anonimización.*

6. Propiedad intelectual, atribución y reutilización

La plataforma se rige por las normas de gobierno digital. El uso de los conjuntos de datos es responsabilidad exclusiva del Usuario.

- a) **Titularidad:** Los derechos de autor pertenecen a las entidades proveedoras de información; la descarga solo otorga un derecho de uso.
- b) **Atribución:** El usuario debe citar la LICENCIA del proveedor de información y a la plataforma GEOPERÚ en cualquier producto derivado.

7. Uso comercial y redistribución

Bajo la Ley de Gobierno Digital y la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, se permite la reutilización de datos para diseñar y crear servicios de valor añadido, siempre que se mantenga la transparencia sobre la fuente. Esto no implica un respaldo formal de la PCM al servicio digital o aplicativo puesto en producción o desplegado.

8. Protección de datos personales

GEOPERÚ cumple con la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales; las entidades públicas aplican técnicas de disociación y anonimización. El USUARIO es responsable de que su procesamiento cumpla con la normativa de protección de datos personales.

9. Marco Normativo

La publicación y uso de la información se realiza en concordancia con:

- a) Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- b) Decreto Legislativo N.º 1412, Ley de Gobierno Digital.
- c) Ley N.º 29733, Ley de protección de datos personales
- d) Lineamientos de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDE Perú).

10. Indemnización

El USUARIO acepta indemnizar y mantener libre de responsabilidad a la PCM y sus funcionarios frente a cualquier reclamación, pérdida o gasto que surja del uso inadecuado de los datos o de la infracción de los presentes términos.

11. Modificaciones y Ley Aplicable

Modificaciones: La PCM se reserva el derecho de actualizar el presente documento en cualquier momento para adaptarlo a cambios legislativos o tecnológicos.

Ley Aplicable: Este documento se rige exclusivamente por la legislación de la República del Perú.